

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2192/2541

บริษัท เอส โซ (ประเทศไทย) จำกัด
มหาชน

กรุงเทพมหานคร

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 454 วรรคแรก

พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 มาตรา 12 วรรคแรก, มาตรา 39 วรรคสาม

ตามสัญญาเช่าที่ดินระหว่างบริษัท ร. กับโจทก์กำหนดไว้ในระหว่างอายุสัญญาเช่า ถ้าโจทก์ประสงค์จะซื้อทรัพย์สินที่เช่า ผู้ให้เช่ายินยอมขายให้โจทก์ในราคาตามวิธีคำนวณที่กำหนดไว้ต่อท้ายสัญญานั้น ข้อตกลงดังกล่าวเป็นค้ำประกันในการซื้อขายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 454 วรรคแรก ซึ่งผู้ให้เช่าได้กำหนดเวลาให้ผู้เช่าบอกกล่าวความจำนงในการซื้อไว้เป็นการแน่นอนแล้วผู้ให้เช่าจึงถอนค้ำประกันก่อนกำหนดเวลาที่ระบุไว้ไม่ได้ทั้งได้กำหนดราคาซื้อขายที่ดินไว้แน่นอนตามอัตราการเพิ่มมูลค่าของราคาที่ดินนั้นแต่ละปีจากราคาที่ดินที่ผู้ให้เช่าได้ซื้อมาทั้งเมื่อพิจารณาอัตราค่าเช่าที่ดินหากเช่าครบกำหนด 30 ปี จะเป็นจำนวนเงินสูงมากอาจเท่าหรือสูงกว่าราคาที่ดินที่เช่า สัญญาเช่าดังกล่าวมิใช่เป็นเพียงสัญญาเช่าตามปกติธรรมดาแต่เพียงอย่างเดียวหากแต่เป็นสัญญาเช่าที่รวมค่าสิทธิที่จะซื้อที่ดินที่เช่าไว้ด้วยจึงมีอัตราค่าเช่าสูง การที่จำเลยนำค่าเช่าจำนวนดังกล่าวเป็นฐานในการกำหนดค่ารายปีของที่ดินต่อเนื่องและโรงเรือนของโจทก์จึงไม่ชอบ ค่ารายปีที่โจทก์ยื่นรายการเมื่อเปรียบเทียบแล้วจะสูงกว่าค่ารายปีของสถานบริการน้ำมันในเขตดังกล่าว ค่ารายปีที่โจทก์ยื่นแบบแจ้งรายการจึงชอบแล้ว หลักฐานการได้รับเลขบ้านประจำ

สถานีบริการน้ำมัน ไม่ใช่หลักฐานแสดงวันเข้าอยู่หรือประกอบกิจการ การจดทะเบียนนิติบุคคลเป็นเพียงขั้นตอนเตรียมการประกอบกิจการและการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่มก็อาจจดทะเบียนก่อนวันเริ่มประกอบกิจการได้ สัญญาให้ใช้สิทธิดำเนินการสถานีบริการน้ำมันมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2538 ซึ่งเป็นกำหนดเวลาแน่นอน รวมทั้งเป็นวันที่โจทก์เริ่มมีสิทธิได้รับค่าใช้สิทธิดำเนินการ พังได้ว่าสถานีบริการน้ำมันของโจทก์สร้างเมื่อเสร็จและสามารถเข้าอาศัยและทำประโยชน์ได้ในวันที่ 1 เมษายน 2538 จำเลยได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียดอกเบี้ยยตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 มาตรา 39 วรรคสอง เฉพาะแต่ในกรณีที่จำเลยคืนเงินภาษีให้โจทก์ภายในกำหนดสามเดือนนับแต่วันคำพิพากษาถึงที่สุดเท่านั้น หลังจากนั้นไม่ได้รับการยกเว้น

โจทก์ฟ้องขอให้แก้ไขใบแจ้งรายการประเมิน และใบแจ้งคำชี้ขาดและให้จำเลยคืนเงินภาษี 390,315 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า การประเมินและคำชี้ขาดชอบแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิจารณาแล้วพิพากษาว่า ให้จำเลยใช้เงินจำนวน 390,315 บาท แก่โจทก์ภายในสามเดือนนับแต่วันมีคำพิพากษาถึงที่สุด หากไม่คืนภายในกำหนดให้ชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันครบกำหนดสามเดือนที่นับแต่วันมีคำพิพากษาถึงที่สุด คำขอของโจทก์นอกจากนี้ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่า โจทก์เช่าที่ดินตามโฉนดเลขที่ 1161 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 2 ไร่ 9 ตารางวา จากบริษัทร่วมพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด ในอัตราค่าเช่าปีละ 3,988,380 บาท มีกำหนดเวลา 30 ปี โดยมีข้อตกลงในสัญญาเช่าข้อ 7 ว่า ในเวลาใด ๆ ก่อนครบกำหนดอายุสัญญาเช่าอย่างน้อยหนึ่งเดือนถ้าโจทก์มีความประสงค์จะซื้อที่ดินที่เช่า ผู้ให้เช่ายินยอมขายที่ดินที่เช่าให้โจทก์ในราคาตามวิธีการคำนวณที่กำหนดไว้ในเอกสารต่อท้ายสัญญาเช่าที่ดินโดยนำราคาที่ดินที่ผู้ให้เช่าได้ซื้อมาคูณด้วยอัตราที่กำหนดไว้ในปีที่ขอซื้อ หลักจากทำสัญญาเช่าดังกล่าวแล้ว โจทก์ได้นำที่ดินตามสัญญาเช่าดังกล่าวไปก่อสร้างสถานบริการน้ำมันเลขที่ 23/399 หมู่ 13 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าวเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร โดยสร้างเสร็จประมาณต้นเดือนมกราคม 2538 แล้วโจทก์นำสถานบริการน้ำมันดังกล่าวให้บริษัทโชคชัย จำกัด ดำเนินการสถานบริการน้ำมันมีกำหนดเวลา 3 ปีเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2538 โดยคิดค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ 100,000 บาท ตามสัญญาให้ใช้สิทธิดำเนินการสถานบริการน้ำมันต่อมาโจทก์ยื่นแบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินประจำปีภาษี 2539 โดยแจ้งค่ารายปีเท่ากับเงินค่าตอบแทนที่โจทก์ได้รับจากบริษัทโชคชัย จำกัด เดือนละ 100,000 บาท นับแต่เดือนเมษายนถึงเดือนธันวาคม 2538 เป็นค่ารายปีรวม 900,000 บาท แต่พนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยได้กำหนดค่ารายปีและประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดินของโจทก์จากอัตราค่าเช่าที่โจทก์ได้จ่ายให้แก่บริษัทร่วมพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด ผู้ให้เช่าที่ดินปีละ 3,988,380 บาท มาเป็นหลักในการคำนวณเป็นรายปีของที่ดินต่อเนื่องส่วนอัตราค่ารายปีของตัวโรงเรือนกำหนดสูงกว่าค่ารายปีของที่ดินต่อเนื่อง รวมเป็นค่ารายปี 4,022,520 บาท เป็นเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน 502,815 บาท โจทก์ยื่นคำร้องขอให้พิจารณาการประเมินใหม่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้ขาดยืนตามการประเมิน โจทก์ไม่เห็นด้วยจึงนำเงินค่าภาษีไปชำระ แล้วฟ้องเป็นคดีนี้

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยในประการแรกว่าการกำหนดค่ารายปีของพนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลย และคำชี้ขาดของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ชอบหรือไม่ ในข้อนี้จำเลยเห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของศาลฎีกาว่า คำใช้สิทธิดำเนินการสถานีบริการน้ำมันตามสัญญาให้ใช้สิทธิ ไม่ใช่ค่าเช่าที่ดินและโรงเรือน จึงมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยข้อนี้ในเบื้องต้นว่าการที่พนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยนำเอาอัตราค่าเช่าที่ดินระหว่างบริษัทร่วมพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด กับโจทก์ เป็นหลักในการคำนวณเป็นค่ารายปีของที่ดินต่อเนื่องและเป็นฐานในการคำนวณค่ารายปีของตัวโรงเรือนนั้นชอบหรือไม่ เห็นว่า ตามสัญญาเช่าที่ดินระหว่างบริษัทร่วมพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด กับโจทก์ ข้อ 7 กำหนดไว้ว่าในระหว่างอายุสัญญาเช่า ถ้าผู้เช่า (โจทก์) มีความประสงค์จะซื้อทรัพย์สินที่เช่าผู้ให้เช่ายินยอมขายทรัพย์สินที่ให้ผู้เช่า (โจทก์) หรือบุคคลที่ผู้เช่า (โจทก์) ระบุนามเป็นผู้ซื้อในราคาตามวิธีคำนวณที่กำหนดไว้ต่อท้ายสัญญานั้น ข้อตกลงดังกล่าวเป็นคำมั่นในการซื้อขายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 454 วรรคแรก ซึ่งผู้ให้เช่าได้กำหนดเวลาให้ผู้เช่า (โจทก์) บอกกล่าวความจำนงในการซื้อไว้เป็นการแน่นอนแล้ว ผู้ให้เช่าจึงถอนคำมั่นก่อนกำหนดเวลาที่ระบุไว้ไม่ได้ ทั้งได้กำหนดราคาซื้อขายที่ดินไว้แน่นอนตามอัตราการเพิ่มมูลค่าของราคาที่ดินนั้นแต่ละปีจากราคาที่ดินที่ผู้ให้เช่าได้ซื้อมา ทั้งเมื่อพิจารณาอัตราค่าเช่าที่ดินที่กำหนดไว้ปีละ 3,988,380 บาท หากเช่าครบกำหนด 30 ปี จะเป็นจำนวนเงินถึง 119,651,400 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินสูงมากอาจเท่าหรือสูงกว่าราคาที่ดินที่เช่า จึงฟังได้ว่า สัญญาเช่าดังกล่าวมิใช่เป็นเพียงสัญญาเช่าตามปกติธรรมดาแต่เพียงอย่างเดียว หากแต่เป็นสัญญาเช่าที่รวมค่าสิทธิที่จะซื้อที่ดินที่เช่าไว้ด้วยตามข้อนำสืบของโจทก์จึงมีอัตราค่าเช่าสูงดังกล่าวข้างต้น ดังนั้นการที่พนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยนำค่าเช่าจำนวนดังกล่าวเป็นฐานในการกำหนดค่ารายปีของที่ดินต่อเนื่องและโรงเรือนของโจทก์จึงเป็นการไม่ชอบมีปัญหาต้องวินิจฉัยในประเด็นข้อนี้ต่อไปว่า ที่ดินและโรงเรือนของโจทก์สมควรให้ผู้เช่าได้ในปี

หนึ่งเป็นจำนวนเงินเท่าใด ในข้อนี้โจทก์นำเสนอว่าสถานบริการน้ำมันของบริษัท
ปิโตรเลียมวังหิน จำกัดสถานบริการน้ำมันของนายพงศ์ศิริ พงษ์โพธิ และสถานบริการ
น้ำมันของบริษัทคาลเท็กซ์ (ไทย) จำกัด มีค่ารายปีอยู่ในระหว่าง132,840 บาท ถึง
666,120 บาท โดยสถานบริการน้ำมันของบริษัทปิโตรเลียมวังหิน จำกัด อยู่ห่างจาก
สถานบริการน้ำมันของโจทก์ประมาณ 200 เมตร ในข้อนี้เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
6ของจำเลย และเป็นเจ้าพนักงานประเมินในคดีนี้เบิกความตอบคำถามค้านของ
ทนายโจทก์ว่า สถานบริการน้ำมันในเขตลาดพร้าวมีค่ารายปีที่ดินต่อเนื่องเฉลี่ย
ประมาณตารางเมตรละ 10 บาท ส่วนค่ารายปีของพื้นที่อาคารจะคำนวณเพิ่มจากค่า
รายปีของที่ดินต่อเนื่องอีกเล็กน้อยค่ารายปีที่โจทก์ยื่นตามแบบ ภ.ร.ด.2 ไม่ต่ำกว่าค่า
รายปีของสถานบริการน้ำมันรายอื่น ดังนั้นหากคิดค่ารายปีพื้นที่ดินต่อเนื่องของโจทก์
ซึ่งมีจำนวน 3,236 ตารางเมตร รวมกับค่ารายปีของพื้นที่อาคารในอัตราดังกล่าวแล้ว
จะเป็นค่ารายปีประมาณไม่ถึง500,000 บาท เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับค่ารายปีที่
โจทก์ยื่นรายการเท่ากับค่าใช้สิทธิดำเนินการสถานบริการน้ำมันที่โจทก์ได้รับมาเดือน
ละ 100,000 บาท รวมเป็นค่ารายปี 900,000 บาท สูงกว่าอัตราดังกล่าว ค่ารายปี
ของที่ดินต่อเนื่องและของเนื้อที่อาคารต่อเนื่องและโรงเรือนที่โจทก์ยื่นแบบแจ้ง
รายการมาจึงชอบแล้ว

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยในประการต่อไปว่าค่ารายปีสำหรับ
สถานบริการน้ำมันของโจทก์จะต้องคิดตั้งแต่เมื่อใดในข้อนี้ที่จำเลยอุทธรณ์ว่า พระ
ราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินพ.ศ. 2475 มาตรา 12 วรรคแรก บัญญัติว่า "โรง
เรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ ที่ทำขึ้นในระหว่างปีนั้น ท้าว่าให้ถือเอาเวลาซึ่งโรง
เรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ นั้นได้มีขึ้นและสำเร็จจนควรเข้าอยู่ได้แล้วเท่านั้น
เป็นเกณฑ์คำนวณค่ารายปี" โจทก์สร้างโรงเรือนเสร็จและได้เลขบ้านวันที่ 7 ธันวาคม
2537บริษัทโชคทวี จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่ 17มกราคม 2538
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มโดยระบุวันเริ่มประกอบการวันที่ 18 มกราคม 2538

แสดงว่าอาคารของโจทก์ได้ก่อสร้างเสร็จจนควรเข้าอยู่แล้วตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2537 การคำนวณค่ารายปีของเจ้าพนักงานประเมินซึ่งคำนวณตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2538 จึงชอบแล้วนั้น เห็นว่า หลักฐานการได้รับเลขหมายประจำสถานีบริการน้ำมัน ไม่ใช่หลักฐานแสดงวันเข้าอยู่หรือประกอบกิจการเพราะแม้จะได้เลขที่บ้านแล้วอาจยังไม่เข้าอยู่และประกอบกิจการจดทะเบียนตั้งเป็นนิติบุคคลเป็นเพียงขั้นตอนเตรียมการประกอบกิจการ การจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่มก็อาจจดทะเบียนก่อนวันเริ่มประกอบกิจการได้ ลำพังเพียงพยานหลักฐานจำเลยดังกล่าว โดยไม่มีพยานหลักฐานอื่นมาสืบแสดงให้เห็นว่าโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างของโจทก์ได้มีขึ้นสำเร็จจนควรเข้าอยู่ได้แล้วเมื่อใด จึงไม่อาจรับฟังได้ ส่วนโจทก์มีสัญญาให้ใช้สิทธิดำเนินการสถานีบริการมาแสดงว่า สัญญาให้ใช้สิทธิมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2538 ซึ่งเป็นกำหนดเวลาแน่นอนรวมทั้งเป็นวันที่โจทก์จะเริ่มมีสิทธิได้รับค่าใช้สิทธิดำเนินการซึ่งจำเลยมิได้นำสืบโต้แย้งว่าสัญญาดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่ ชอบอย่างไรพยานหลักฐานโจทก์จึงมีน้ำหนักให้รับฟังได้ว่า สถานีบริการน้ำมันของโจทก์สร้างเสร็จและสามารถเข้าอาศัยและทำประโยชน์ได้ในวันที่ 1 เมษายน 2538

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยในประการสุดท้ายว่าจำเลยต้องรับผิดชอบชำระดอกเบี้ยหากไม่คืนเงินภาษีให้โจทก์ภายในสามเดือนตามคำพิพากษาของศาลภาษีอากรกลางหรือไม่ ในข้อนี้ที่จำเลยอุทธรณ์ว่าจำเลยไม่ต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 มาตรา 39 วรรคสองนั้น เห็นว่า จำเลยได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียดอกเบี้ยตามบทบัญญัติดังกล่าว เฉพาะแต่ในกรณีที่จำเลยคืนเงินภาษีให้โจทก์ภายในกำหนดสามเดือนนับแต่วันคำพิพากษาถึงที่สุดเท่านั้น หลังจากนั้นไม่ได้รับการยกเว้น

พิพากษายืน

(สันติ ทักกราล-ยงยุทธ ธารีสาร-ณรงค์ศักดิ์ วิจิตรสาระวงศ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ